

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/2602

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה שולמה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 296 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 296 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנים עשר" יבוא "שלושים ושישה";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום "12 חודשים" יבוא "36 חודשים", ובמקום

"18 חודשים" יבוא "42 חודשים";

(ב) בפסקה (2), במקום "12 חודשים" יבוא "36 חודשים".

דברי הסבר

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 קובע בסעיף קטן (א) כי "כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה". בסעיף קטן (ב) שבו נקבע כי "הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; הייתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד, טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה"; נראה כי תקופת תשלום למפרע של 12 חודשים בלבד היא קצרה מדי; ברובם המכריע של המקרים המוסד לביטוח לאומי אינו משלם קצבאות באופן אוטומטי ולכן קורה לעיתים כי מבוטח לא מגיש את תביעתו בתוך שנה מהיום שבו החלה זכאותו לקצבה כאמור. במקרה זה מאבד המבוטח את זכאותו לתשלום הגמלה למפרע בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו ליום הגשת תביעתו (ובמענק – 18 חודשים), אף שאין חולק כי היה זכאי לה אילו הגיש את תביעתו במועד.

לפיכך, מוצע לתקן את הוראות סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ולהאריך את תקופת התשלום למפרע. כן מוצע לקבוע כי במקרה של איחור בהגשת תביעה כאמור, ניתן לשלם גמלה בעד תקופה של 36 חודשים שקדמו להגשת התביעה, במקום התקופות הקיימות כיום בחוק. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/20/1059) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/20/2781).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/24/1398) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/1960).

הצעת החוק זהה לפ/24/1398 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

